

គោលការណ៍នៃច្បាប់ដើម្បីឈានទៅធ្វើសីកសង្គ្រាម មានន័យថា វិវត្តន៍វិធីសាស្ត្រយ៉ាងណា ដើម្បីកំណត់នូវការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធានៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ។

គោលការណ៍នៃច្បាប់នៅក្នុងពេលមានសង្គ្រាម មានន័យថា វិវត្តន៍វិធីសាស្ត្រយ៉ាងណា ដើម្បី គ្រប់គ្រង និងចៀសវាងកុំឱ្យមានការប្រទូស្តរ៉ាយ ឬសកម្មភាពហឹង្សា។ ប៉ុន្តែនៅក្នុងកាលៈទេសៈ ណាក៏ដោយ រដ្ឋទាំងឡាយត្រូវខិតខំចៀសវាងនូវការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធានៅក្នុងការដោះស្រាយ ជម្លោះ ទោះជាក្នុងលក្ខណៈជាតិក្តី ឬ អន្តរជាតិក្តី ពីព្រោះរាល់ការប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋដទៃ គឺ ជាទង្វើមួយដែលផ្ទុយពីគោលការណ៍ និងគោលដៅនៃធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិ ក៏ដូចជាផ្ទុយនឹងនីតិ អន្តរជាតិផងដែរ។

អស់រយៈពេលដ៏យូរលង់ណាស់មកហើយ នីតិអន្តរជាតិ បានរួមចំណែកធ្វើឱ្យពិភពលោកទទួល បាននូវសុខសន្តិភាព ស្ថេរភាព នៅក្នុងប្រព័ន្ធនៃទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋ និងរដ្ឋ ហើយថែមទាំងបានទប់ ស្កាត់ មិនឱ្យមានជម្លោះនៅក្នុងតំបន់ ក៏ដូចជានៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិរីករាលដាលឡើង។

ទោះបីនីតិអន្តរជាតិ មិនមានយុត្តាធិការ និងទោសទណ្ឌកម្មខ្លាំងក្លាដូចជាច្បាប់នៅក្នុងស្រុកក្តី ក៏ គោលការណ៍ និងវិធានរបស់ច្បាប់នេះបានជួយឱ្យសហគមន៍អន្តរជាតិទទួលបាននូវតថភាពមួយ ក្នុង ការកែលំអ និងធ្វើឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋ រវាងរដ្ឋ និងតួអង្គផ្សេងទៀតនៃសហគមន៍អន្តរជាតិ ។

ការបង្កើតបង្គំ

ដោះស្រាយជម្លោះ

បទពិសោធន៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្របានបង្ហាញឱ្យឃើញថា នៅក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះអង្គការ សហប្រជាជាតិ និងសហគមន៍អន្តរជាតិបានប្រកាន់យកវិធានការមួយចំនួនដូចតទៅ៖

៣.២.២. ការហ៊ុមព័ទ្ធដោយសន្តិវិធី

ការហ៊ុមព័ទ្ធដោយសន្តិវិធី ជាទូទៅត្រូវបានគេប្រើនៅក្នុងពេលមានសន្តិភាពចំពោះរដ្ឋមួយដែលធ្វើ សកម្មភាពផ្ទុយនឹងគោលការណ៍នៃនីតិអន្តរជាតិ។ វិធានការនេះក៏កើតចេញបន្ទាប់ពីវិធានការសងសឹក ក្រៅផ្លូវច្បាប់ ហើយក៏មានចរិតជាលក្ខណៈបង្ខិតបង្ខំផងដែរ ដើម្បីគាបសង្កត់រដ្ឋដែលជាប់ពិទ្ធ ឱ្យវិល ត្រឡប់មករកស្ថានភាពសន្តិភាពវិញ ។ នៅជំពូកទី៧ នៃ ធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិ ដែលចែងពីអំពើ ធ្វើ ឱ្យប្រេះឆាដល់សន្តិភាព និង សកម្មភាពពត្តាពត្តា កាលណាមានការគំរាមកំហែងប្រឆាំងនឹងសន្តិភាព នៅក្នុងនោះគឺ ៖

ក. ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខសង្កេតឃើញថា បើមានបទគំរាមកំហែងណាមួយប្រឆាំងនឹងសន្តិភាព មាន សកម្មភាពធ្វើឱ្យខូចដល់សន្តិភាព ឬ មានអំពើពត្តាពត្តាណាមួយ ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខត្រូវធ្វើសេចក្តី

ព្រមាន ឬ សេចក្តីសម្រេចថា នឹងត្រូវចាត់វិធានការបៀបប្រែ ដោយអនុលោមតាមមាត្រា៤១ និង ៤២ ដើម្បីថែរក្សា ឬ ស្ថាបនាឡើងវិញនូវសន្តិភាព និងសន្តិសុខអន្តរជាតិ៦១។

ខ. ដើម្បីរារាំងកុំឱ្យស្ថានភាពមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរឡើងបាន ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខមុននឹងធ្វើសេចក្តី ព្រមាន ឬ សម្រេចវិធានការទាំងឡាយដែលនឹងត្រូវយកមកអនុវត្ត ដោយអនុលោមតាមមាត្រា៣៩ ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអាចអញ្ជើញភាគីទាំងឡាយឱ្យអនុលោមតាមវិធានការជាបណ្តោះអាសន្នដែលខ្លួន យល់ឃើញថា ជាការចាំបាច់ ឬ ជាការគាប់ប្រសើរ។ វិធានការបណ្តោះអាសន្ននេះមិនអាចសម្រេច ដោយឥតគិតពិចារណាបានទេ នូវសិទ្ធិនៃការប្រកាន់ ឬ ឥរិយាបថនៃបណ្តាញរដ្ឋភាគីទាំងឡាយ ហើយប្រសិនបើមិនអនុវត្តតាមវិធានការបណ្តោះអាសន្ននេះទេក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខត្រូវគិតដល់ការមិន អនុវត្តតាមនេះ ៦២។

គ. ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអាចសម្រេចនូវវិធានការបៀបប្រែ ដែលមិនចូលទៅក្នុងការប្រើកម្លាំងយោធា និងត្រូវយកវិធានការនេះមកប្រតិបត្តិ ដើម្បីធ្វើឱ្យការសម្រេចរបស់ខ្លួនមានលទ្ធផលឡើង។ ក្រុមប្រឹក្សា សន្តិសុខអាចអញ្ជើញសមាជិកទាំងឡាយនៃសហប្រជាជាតិ ឱ្យអនុវត្តវិធានការនោះ ដែលអាចមាន ការអាក់ខានទាំងស្រុង ឬ ភាគខ្លះនៃការប្រាស្រ័យទាក់ទងខាងសេដ្ឋកិច្ច និងគមនាគមន៍ អយស្ស័យ យាន ខាងសមុទ្រ ខាងអាកាស ខាងប្រៃសណីយ៍ ខាងទូរលេខ ខាងវិទ្យុ អគ្គិសនី និងវិស័យ គមនាគមន៍ដទៃទៀត ព្រមទាំងការផ្តាច់ចំណងទាក់ទងខាងផ្លូវទូតទៀតផង៦៣។

ង. ប្រសិនបើក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខយល់ឃើញថា វិធានការដែលបានចែងក្នុងមាត្រា៤១មានសភាព ហាក់ដូចជាមិនពេញលេញ ឬ ក៏មានសភាពបែបណា ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអាចប្រើកម្លាំងយោធា ខាងជើងទឹក អាកាស ឬ កងកម្លាំងជើងគោក ដែលខ្លួនយល់ឃើញថា ជាការចាំបាច់ដើម្បីថែរក្សា ឬស្ថាបនាឡើងវិញនូវសន្តិភាព និងសន្តិសុខអន្តរជាតិ៦៤។

ដូច្នេះ វិធានការហ៊ុំព័ទ្ធដោយសន្តិវិធីមានចរិតមិនហួសពីអ្វីដែលចែងនៅក្នុងធម្មនុញ្ញសហ ប្រជាជាតិខាងលើនេះទេ។

៣.២.៣. វិធានការសងសឹកក្នុងផ្លូវច្បាប់

វិធានការសងសឹកក្នុងផ្លូវច្បាប់ ជាសកម្មភាពប្រឆាំងដោយស្របច្បាប់ដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋ មួយក្នុងគោលបំណងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋមួយទៀត ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសកម្មភាពអវិជ្ជមានដោយចេតនា របស់រដ្ឋមួយទៀត។ វិធានការបៀបប្រែនេះត្រូវបានរដ្ឋជាច្រើនបានអនុវត្តកន្លងមក។ ឧទាហរណ៍ ដូចជា ការបណ្តេញអ្នកទូតទៅវិញទៅមក ការដាក់កម្រិតលើការចេញចូលនៃជនបរទេសណាដែលធ្វើ សកម្មភាពប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់រដ្ឋ។ ដោយយោងទៅលើអនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉ែន ស្តីពី ទំនាក់ទំនងការទូត មាត្រា៩ បានចែងថា រដ្ឋម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងពេលណាក៏ដោយ អាចចេញសេចក្តី សម្រេចបញ្ជាក់ទៅរដ្ឋការទូតណា ដែលមិនបានគោរព និងបំពានទៅលើវប្បធម៌ ប្រពៃណី ច្បាប់ទម្លាប់

របស់រដ្ឋម្ចាស់ផ្ទះ ថាជាមនុស្សដែលមិនគួរឱ្យស្វាគមន៍។ ឧទាហរណ៍ ករណីលោក យ៉ីត វ៉ែលហេម អតីតអគ្គលេខាធិការសហប្រជាជាតិ និងជាប្រធានធិបតីនៃប្រទេសអូទ្រីស និងកិរិយារបស់លោក ត្រូវបានច្បាប់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក និងបណ្តាប្រទេសមួយចំនួនទៀតប្រសិទ្ធនាមថា ជនដែលមិនគួរ ឱ្យស្វាគមន៍ ដោយសារលោកត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថា បានដឹងបានឮអំពីក្រុមឧក្រិដ្ឋជនសង្គ្រាមនៃ បេណស៊ីនីយមអាឡឺម៉ង់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេស អូទ្រីស ហើយលោក យ៉ីត វ៉ែលហេម មិនបានផ្តល់ ព័ត៌មាននេះទៅឱ្យតុលាការអន្តរជាតិ។ ឧទាហរណ៍ នៅឆ្នាំ២០០៨ លោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសបូលីវី អ៊ែរ៉ូ ម៉ូរ៉ាល់ បានប្រកាសឱ្យដឹងថា ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក លោក ហ្វីលីព ហ្គោលប៊ែរ Phillip Goldberg ជាមនុស្សដែលមិនគួរឱ្យស្វាគមន៍ ដោយសារឯកអគ្គរដ្ឋអាមេរិករូបនេះ បានរួមគំនិតធ្វើការ ប្រឆាំងនឹងរូបលោក និងបានគាំទ្រគណបក្សប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសបូលីវីទៀតផង។ ប៉ុន្តែ ទន្ទឹមនឹងការ បណ្តេញចេញឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិក ហ្វីលីព ហ្គោលប៊ែរ នេះលោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសវ៉ែណ ហ្សុយអេឡា ហ្សុយហ្គោ ហ្សាវេ Hugo Chavez ក៏បានប្រកាសឱ្យដឹងថា ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេ រិក លោក ប៉ាទ្រីក ឌុយឌី Patrick D. Duddy ប្រចាំនៅប្រទេសរបស់លោក ក៏ជាមនុស្សដែលមិនគួរឱ្យ ស្វាគមន៍ដែរ ដោយសារតែឯកអគ្គរដ្ឋទូតរូបនេះបានធ្វើសកម្មភាពរួមគ្នាជាមួយ នឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេ រិកប្រចាំនៅប្រទេសបូលីវី ដើម្បីប្រឆាំងនឹងរូបលោក។ ឧទាហរណ៍មួយផ្សេងទៀត នៅខែតុលា ឆ្នាំ ២០០៨ ប្រទេសស៊ែប បានបណ្តេញឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសម៉ុងតេណេក្រូ និងសាធារណរដ្ឋ ម៉ាសេដូ នី ចេញពីប្រទេស អាស្រ័យដោយប្រទេសទាំងពីរបានប្រកាសទទួលស្គាល់ឯករាជ្យនៃទឹកដីកូសូវ៉ូ ហើយនៅក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៨ ប្រទេសនេះបានប្រកាសទទួលស្គាល់ឯករាជ្យទឹកដីកូសូវ៉ូ។

វិធានការសងសឹកក្រៅផ្លូវច្បាប់

វិធានការសងសឹកក្រៅផ្លូវច្បាប់ ឬហៅម្យ៉ាងទៀតថាការផ្តាច់រូប ជាវិធានការបង្ខិតបង្ខំដែលធ្វើ ឡើងដោយរដ្ឋមួយ ដើម្បីឆ្លើយតបអំពើរបស់រដ្ឋមួយទៀតដែលបានធ្វើសកម្មភាពឱ្យខូចខាតដល់ ប្រយោជន៍របស់រដ្ឋដើម ដើម្បីឱ្យរដ្ឋដែលប្រព្រឹត្តអំពើនោះដកថយ ឬសងនូវកំហុតខាតទាំងនោះ។ ឧទាហរណ៍ វិធានការរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋ ដែលឈ្លានពានគេ ឬ តាមរយៈវិធានការឱ្យ យាត់ខ្លួនជនជាតិរបស់រដ្ឋនោះជាដើម។

យើងលើកយកឧទាហរណ៍មួយ ចំពោះដែលករណីដែលយន្តហោះចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក បានធ្វើការទំលាក់គ្រាប់បែកទៅលើចំណុចសំខាន់ៗនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ី កាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ ១៩៨៦ ដើម្បីជាការឆ្លើយតបវិធានការសងសឹកក្រៅផ្លូវច្បាប់ចំពោះ ជនជាតិលីប៊ីដែលបានចូលរួមនៅ ក្នុងការវាយប្រហារទៅលើជនជាតិអាមេរិកនៅក្នុងកន្លែងកម្សាន្តច្រៀងរាំនៅក្នុងប្រទេសអាឡឺម៉ង់ ដែល បណ្តាលឱ្យកងទ័ពអាមេរិកទទួលរងរបួសចំនួន ៥០នាក់។ សកម្មសងសឹករបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិក ក៏ បានក្លាយទៅជាអធិករណ៍មួយនៃនីតិអន្តរជាតិ។ យោងទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ តុលាការរបស់ប្រទេសអា ឡឺម៉ង់បានដាក់ចេញនូវលក្ខខណ្ឌបី សម្រាប់ធម្មានុរូបភាព ភាពស្របច្បាប់នៃវិធានការសងសឹកក្រៅផ្លូវ ការច្បាប់៖

ទី១ វិធានការសងសឹកក្រៅផ្លូវច្បាប់ដែលមានចរិតខុសច្បាប់ អាចធ្វើទៅបាន លុះត្រាតែ វិធានការទាំងនោះ មានមូលដ្ឋានផ្អែកលើសកម្មភាពពីមុនដែលជាសកម្មភាពផ្ទុយនឹងនីតិអន្តរជាតិ។

ទី២ វិធានការសងសឹកក្រៅផ្លូវច្បាប់ ត្រូវធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការទាមទារសំណងជួសជុលមិន បានទទួលជោគជ័យ។ កត្តានេះចាំបាច់ត្រូវតែប្រើប្រាស់កម្លាំង ដែលមានចរិតត្រឹមត្រូវ ប្រសិនបើលទ្ធ ភាពនៃការទទួលសំណងជួសជុលតាមរយៈមធ្យោបាយដទៃ ទទួលបរាជ័យ។

ទី៣ វិធានការដែលបានអនុម័តយក ត្រូវតែគិតគូរផងដែរទៅនឹង បញ្ហាការរងរបួស ការ ខូចខាត ឬការបង្កហេតុដែលចេញមកពីវិធានការនោះ។

៣.២.៤. ការធ្វើអន្តរាគមន៍

ជាទូទៅ ពាក្យ “អន្តរាគមន៍” បង្ហាញឱ្យឃើញពីសកម្មភាពនៃការជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃ ក្នុងរបស់រដ្ឋមួយទៅរដ្ឋដទៃ។ ក្នុងន័យពិសេសដោយឡែក អន្តរាគមន៍នៅក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះ ជាសកម្មភាពជ្រៀតជ្រែកដែលមានចរិតជាប់ខាតមួយ ។

អន្តរាគមន៍ជាប់ខាតមានប្រភេទដូចតទៅ៖

១. ការធ្វើអន្តរាគមន៍ក្នុងប្រទេស មានន័យថា រដ្ឋមួយបានចូលធ្វើអន្តរាគមន៍រវាងភាគីដែល ទាក់ទិនទៅនឹងជម្លោះនៃរដ្ឋមួយផ្សេងទៀត ក្នុងឋានៈជាអ្នកវិវាទស្របច្បាប់ ឬ ក្រុមបះបោរ។

២. ការធ្វើអន្តរាគមន៍ក្រៅប្រទេស មានន័យថា រដ្ឋមួយជ្រៀតជ្រែកទំនាក់ទំនងនៃរដ្ឋដទៃទៀត ជាទូទៅមានចរិតប្រទូសរ៉ាយ។

៣. ការធ្វើអន្តរាគមន៍ដោយដាក់ទណ្ឌកម្ម មានន័យថាជាមធ្យោបាយដែលប្រកាន់យកដោយ រដ្ឋមួយ ដើម្បីជាវិធានការផ្ទាញ់តបចំពោះរដ្ឋដែលបានប្រព្រឹត្តខុស។

ជាទូទៅ ដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះ អន្តរាគមន៍ជាប់ខាតត្រូវមានកម្លាំងខ្លាំងជាងការដោះ ស្រាយជម្លោះតាមរយៈមធ្យោបាយសន្តានកម្ម៦៥ ឬ មធ្យោបាយការទូត ប៉ុន្តែនៅក្នុងកាលៈទេសៈ ខ្លះ មធ្យោបាយរបៀបនេះអាចឈានទៅដល់ការគំរាមកំហែង ឬ ការប្រើប្រាស់កម្លាំង។ គឺកត្តានេះ ហើយ ទើបនៅថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៦៥ នៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចលេខ២១៣១ មហាសន្និបាត របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តសេចក្តីប្រកាស ស្តីពីការមិនអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើអន្តរាគមន៍ នៅក្នុង កិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋទាំងឡាយ ហើយនិងការគាំពារនូវឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យរបស់រដ្ឋទាំងនោះ ទៀតផង។ (សូមមើលអត្ថបទប្រែសម្រួលស្តីពីសេចក្តីប្រកាសនេះ)

នៅថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៣ សហរដ្ឋអាមេរិកបានរិះរកមធ្យោបាយនានា ដើម្បីដាក់ ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសស៊ីរី ពីបទគាំទ្រអំពើហិង្សា។ សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានបោះឆ្នោតគាំ

ទ្រ ៣៩៨ ទល់នឹង ៣ សម្លេងដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មពាណិជ្ជកម្ម ការទូត និងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសស៊ីរី។ ជម្រើសនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសនេះ រួមមានវិធានការមួយចំនួន គឺការកំហិតការនាំចេញ និងវិនិយោគទុនសាជីវកម្មរបស់អាមេរិកបន្ថយតំណាងការទូតរបស់អាមេរិក ការដាក់កម្រិតការធ្វើដំណើរចំពោះមន្ត្រីទូតនៃប្រទេសស៊ីរី ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក បង្អកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រទេសស៊ីរី ដែលមានទុកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកម្រិតសិទ្ធិហោះហើរចំពោះយន្តហោះរបស់ប្រទេសស៊ីរីនៅក្នុងដែនអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិក។

ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់

នៅថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១០ ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតជាឯកច័ន្ទដោយមានសម្លេងចំនួន៩៩ ដើម្បីគាំទ្រវិធានច្បាប់នៅក្នុងការធ្វើទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់។ ចំណែកឯសភាតំណាងរាស្ត្រក៏បានអនុម័តនូវសម្លេងគាំទ្រដូចគ្នាដែរ ដោយមានសម្លេងគាំទ្រ៤០៨ ទល់នឹង៨សម្លេងប្រឆាំង។ វិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លើកនេះ គឺធ្វើឡើងបន្ថែមពីលើអត្ថបទច្បាប់ដែលបាន អនុម័តដោយអង្គការសហប្រជាជាតិ កាលពីខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១០ ដោយរួមទាំងអត្ថបទច្បាប់របស់សហភាពអឺរ៉ុបផងដែរ។ អ្នកច្បាប់ភាគច្រើនមើលឃើញថា វិធានច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិក និង សហភាពអឺរ៉ុប មានចរិតធ្ងន់ធ្ងរជាងវិធានការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទៅទៀត។ វិធានការទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នេះ គឺដើម្បីបង្ខិតបង្ខំឱ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បោះបង់ចោលនូវកម្មវិធីផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួន។ វិធានការទណ្ឌកម្មនោះរួមមាន ទីមួយការចាត់វិធានការធ្វើឱ្យរាំងស្ទះដំណើរការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងទៅកាន់ប្រទេសនៅអ៊ីរ៉ង់។ ទី២ ការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើ ក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយណាដែលជួយផលិត និងតម្លើងសកម្មភាពក្នុងការចម្រាញ់ប្រេង នៅក្នុងប្រទេស អ៊ីរ៉ង់។ ទី៣ ហាមឃាត់ ចំពោះបណ្តាសហគ្រាសបរទេសនានា ដែរជាប់ទាក់ទងទៅនឹងការធ្វើអាជីវកម្មជាមួយ ជាពិសេសនៅលើទីផ្សាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ដោយរួមទាំងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ អន្តរជាតិទៀតផង។ ទី ៤ ចំពោះជនជាតិអ៊ីរ៉ង់ ទាំងឡាយណា ដែលពាក់ព័ន្ធលើការបំពានសិទ្ធិមនុស្ស គឺហាមមិនឱ្យធ្វើការទៅបរទេសពិសេសទៅសហរដ្ឋអាមេរិក ។

ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ធ្លាប់ទទួលរងនូវការដាក់ទណ្ឌកម្មជាច្រើនលើកជាច្រើនសារមកហើយពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិក និងអង្គការសហប្រជាជាតិ។ ឧទាហរណ៍នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ ដែរនិស្សិតអ៊ីស្លាម នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចាប់អ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន៥២ នាក់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំង ហើយដែលចំណាប់ខ្មាំងនោះមានរយៈពេល ៤៤៤ថ្ងៃ ពីថ្ងៃទី០៤ ខែវិច្ឆិកា ១៩៧៩ ដល់ថ្ងៃ ២០ មករា ១៩៨១ នៅក្នុងស្ថានទូតអាមេរិកនៅទីក្រុងតេហ្ររ៉ង់ តែម្តង។ នៅពេលនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្អកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ នៅបរទេសដោយរួមមានប្រាក់តម្កល់ទុលនៅធនាគារជាមាន និងកម្មសិទ្ធិទ្រព្យធនផ្សេងៗទៀតរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ ចំនួនដល់ទៅ១០ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ។